

1502023-48.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... o Superior Tribunal de Justiça decidiram que o tráfico de drogas, quando reconhecida a causa de diminuição de pena em questão, não é crime hediondo, de modo que aquele por ele condenado pode ser agraciado com todos os benefícios legais. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1502023-48.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502023-48.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282520/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 20858259 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 4091/21/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2282520 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL BARROS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

DANIEL BARROS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta da 19h57, na Estrada dos Alvarengas, altura do nº 7970, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, no interior de uma mochila, para fins de traficância, drogas consistentes em: a) 12,64g de cocaína, na forma de crack, acondicionados em 54 invólucros plásticos; b) 57,07g de cocaína, divididos em 80 invólucros plásticos; e c) 53g de Tetrahydrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, fracionados em 50 invólucros plásticos, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/02).

Resposta à acusação às fls. 105.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 106/107).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum às partes, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por insuficiência do conjunto probatório, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial menos gravoso.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Quanto à materialidade, restou consubstanciada no boletim de ocorrência de fls.

09/11, no auto de exibição e apreensão de fls. 12, no laudo pericial de fls.

101/105, bem como na prova oral coligida aos autos.

Quanto à autoria, também restou delineada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que estava indo comprar crack quando os policiais apareceram. Todas as pessoas que estavam ali correram.

Também correu, mas acabou sendo preso. Não estava com nenhuma mochila. Os policiais perguntaram se ele tinha passagem, ao que respondeu positivamente. Acredita que foi preso por essa razão. Sua passagem anterior era por tráfico. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

Sua negativa, contudo, foi desautorizada em juízo.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, os policiais disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos inicialmente em razão de uma ocorrência de roubo. De repente, verificaram o acusado, que tinha uma mochila nas costas e tinha acabado de descer de um ônibus. Ele demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Fizeram, então, sinal para que ele parasse e se aproximasse, ao que ele saiu correndo para longe da viatura, jogando para longe a mochila que estava em suas costas. Foi, então, abordado. Na mochila que ele havia dispensado foram encontrados entorpecentes. Um dos policiais disse que ele chegou a admitir que efetivamente realizava o transporte das drogas.

Não há nada nos autos que indique a falta de seriedade nas palavras dos milicianos. De fato, os testemunhos dos policiais merecem total credibilidade, não havendo como afastar, a priori, a sua versão, sem que haja qualquer prova de que tentavam incriminar falsamente um inocente. Nesse sentido:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” (STJ, HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 28/06/2011).

Por certo, os policiais ouvidos confirmaram em ambas as fases o encontro das drogas na mochila que estava em poder do acusado antes que ele visualizasse a viatura, tendo estas sido apreendidas e periciadas.

A esse respeito, observo que os policiais são agentes do Estado e suas palavras gozam de fé pública, sendo evidentemente necessária a existência de prova em sentido contrário para que seus depoimentos sejam afastados, o que não foi feito no caso dos autos diante da inverossímil versão apresentada pelo acusado, que não apresentou qualquer justificativa para a suposta incriminação indevida efetuada pelos milicianos.

Assim, mais do que justificado o reconhecimento do crime de tráfico.

Dito isso, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, servindo a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o réu apenas para reduzir o

percentual de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, fica a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu era primário e não ostentava antecedentes criminais à época dos fatos, não tendo ficado evidenciado que integre organização criminosa. Contudo, reduzo a reprimenda em apenas 1/2, diante da quantidade e da variedade de entorpecentes encontrada com o acusado, o que impede a aplicação integral do benefício legal, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Assim, fica a pena estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pena esta que torno definitiva. No mais, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça decidiram que o tráfico de drogas, quando reconhecida a causa de diminuição de pena em questão, não é crime hediondo, de modo que aquele por ele condenado pode ser agraciado com todos os benefícios legais. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23.11.2016).

Dito isso, observo que o réu era tecnicamente primário à época do crime.

Em sendo a pena fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime aberto como o inicial, nos termos do artigo 33, §2º, inciso "c", do Código Penal. Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Estatuto Repressor, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e que não é o réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo 46, do Código Penal, bem como ao pagamento de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, independentemente da multa imposta em razão do preceito secundário do tipo penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu DANIEL BARROS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,

à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica, sendo substituída a reprimenda corporal imposta por pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, e multa substitutiva no valor de 10 (dez) dias-multa.

Pelas circunstâncias do caso concreto, pelo regime fixado e pela substituição operada, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA